

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 578/2532 อัยการ ศาลแขวง ลำปาง โจทก์
นาง คณิงนิจหรือแดง บุตรท้วมหรืออุทัย

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

จำเลยกับสามีจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ก. ได้นำรถยนต์ของผู้เสียหายไปขาย
ให้บริษัท น. บริษัท น.ไม่ได้จ่ายเงินค่ารถยนต์ให้แก่ร้าน ก. แต่ได้หักหนี้ที่ร้าน ก.
เป็นหนี้บริษัท น.อยู่ ดังนี้ จำเลยมิได้รับเงินค่ารถยนต์จากบริษัท น.ไว้แทนผู้เสียหาย
เลย จำเลยจึงไม่อาจเบียดบังเอาเงินดังกล่าวได้ การที่จำเลยไม่ยอมชำระเงินค่า
รถยนต์แก่ผู้เสียหาย ไม่เป็นความผิดฐานยักยอก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำเลย
ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรค
แรก จำคุก 6 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าร้านกรุงธนกลการซึ่งเป็น
ร้านของจำเลยและนายนเรศวร์ บุตรท้วม สามีจำเลย ได้นำรถยนต์ของผู้เสียหายคัน
พิพาทไปขายให้บริษัทนอร์ทเทิร์นชัยพลาย จำกัด ในราคา 35,000 บาท ปัญหา
วินิจฉัยมีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกเงินจำนวนดังกล่าวหรือไม่เห็นว่า
กรณีจะเป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก

จะต้องได้ความว่าจำเลยได้ครอบครองเงินจำนวนดังกล่าวของผู้เสียหายไว้แล้วทุจริต เบียดบังเอาเงินนั้น คดีนี้ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์เอง โดยนายวิทยา สุขเมือง มา หุ่นส่วนผู้จัดการห้างผู้เสียหายและนางทวิวัฒน์ วานิชสุขสมบัติ ผู้จัดการบริษัท นอร์ทเทอรันซ์ปาลาย จำกัด พยานโจทก์เบิกความว่า บริษัทนอร์ทเทอรันซ์ปาลาย จำกัด ไม่ได้จ่ายเงินค่ารถยนต์ให้แก่ร้านกรุงธนกลการ แต่ได้หักหนี้ที่ร้านกรุงธนกลการเป็นหนี้บริษัทดังกล่าวอยู่ แสดงว่าจำเลยไม่เคยได้รับเงินค่ารถยนต์จำนวน 35,000บาท จากบริษัทนอร์ทเทอรันซ์ปาลาย จำกัด ไว้แทนผู้เสียหายเลยจำเลยจึง ไม่อาจเบียดบังเอาเงินดังกล่าวได้ กรณีเป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องเอา เงินค่ารถยนต์จากจำเลยในทางแพ่งการที่จำเลยไม่ยอมชำระเงินค่ารถยนต์แก่ผู้เสียหาย หาเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ มานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน"

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สอนองชาติ-กู้เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ